

1502746-46.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MAURICIO GARIBE

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... autos.

Saliento, por fim, que o delito de tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Com efeito, o tipo penal é composto por diversos verbos e, tratando-se de tipo penal misto alternativo, praticando, o agente, qualquer um dos verbos núcleo do tipo incidirá no delito de tráfico de drogas, sendo prescindível a efetiva mercancia ilegal.

A conduta de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP

1ª Vara Criminal

Largo São Bento, s/nº, Centro - CEP 13201-035, Jundiaí-SP

Fone: (11) 4586-8111 - E-mail: jundiai1cr@tjsp.jus.br

Horário de atendimento ao público: 12h30min às 19h00min

1502746-46.2021.8.26.0544 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 16 de março de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, Doutor Maurício Garibe. Eu, Nara Visousan Santos do Nascimento, Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo nº:

1502746-46.2021.8.26.0544 - 2021/001976

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

MARCOS VINICIUS MARTINS

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos.

MARCOS VINICIUS MARTINS, qualificado nos autos, está sendo processado por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 8 de novembro 2021, por volta das 10h30min, na Rua Jäder Ribeiro da Silva, n. 134, bairro Anhangabaú, nesta cidade e comarca de Jundiaí, estaria trazendo consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 247,88g de maconha, contendo a substância tetrahydrocannabinol, divididos em 33 (trinta e três) invólucros plásticos, além da quantia de R\$ 567,00 (quinhentos e sessenta e sete reais).

Oferecida e recebida a denúncia, o réu foi pessoalmente citado e apresentou defesa prévia, sobrevivendo audiência de instrução, debates e julgamento.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público opinou pela integral

procedência da ação penal, condenando-se o acusado nos termos da denúncia. Quanto à dosimetria da pena, requereu a fixação da pena base acima do mínimo legal, diante dos maus antecedentes, o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência específica, negando-se a aplicação do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, bem como a fixação do regime fechado para início de cumprimento de pena, inviável a concessão de quaisquer outros benefícios, inclusive o direito de recorrer em liberdade. Por fim, requereu o perdimento do dinheiro apreendido em favor da União. A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, VII, do CPP e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito tipificado no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Em caso de entendimento diverso, requereu: a fixação da pena-base no mínimo legal; a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu patamar máximo; a fixação do regime ABERTO para cumprimento da pena (com fulcro nos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, artigo 387, §2º, do CPP – réu preso preventivamente desde 8/11/2021 – fls. 56/58), bem como que seja a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos (art. 44 do CP); e o direito de o réu apelar em liberdade.

Relatados no essencial. DECIDO.

A materialidade da infração penal imputada ao réu restou comprovada por meio do auto de exibição e apreensão de fl. 14, comprovante de depósito de fl. 67, laudo de exame químico toxicológico de fls. 68/70, que resultou positivo para maconha, substância descrita na denúncia, considerada entorpecente e que possui capacidade para causar dependência física e psíquica, bem como pelo depoimento de duas testemunhas comuns, colhidos em audiência.

No tocante à autoria, verifica-se que o réu, em juízo, negou a prática delitiva, aduzindo, em síntese, que as maconha apreendida consigo era para uso próprio.

Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

E, em tal contexto, entendo que a ação penal procede, integralmente.

Não merece qualquer credibilidade a versão apresentada pelo acusado, até porque não comprovada por qualquer meio de prova. Não se olvide, outrossim, que o réu negou quando ouvido na polícia, não apresentando nenhuma justificativa plausível para o seu proceder.

Desta forma, sua negativa em Juízo restou isolada das demais provas produzidas.

Entendo que não procede o inconformismo da defesa, notadamente no tocante ao depoimento dos policiais envolvidos na prisão do acusado.

Não há qualquer irregularidade na oitiva de policiais envolvidos em sua prisão e que, como qualquer pessoa, prestam depoimento sob compromisso.

De se ressaltar, também, que agentes da autoridade policial que são, seus depoimentos são revestidos de maior credibilidade, notadamente em hipóteses de tráfico de entorpecentes. Em tal sentido: "Vetusta e vazia, data venia, a objeção, que os causídicos, vez por outra, ainda insistem em opor perante os tribunais, argumentando por argumentar. Ora todo e qualquer testemunho, por cediço, é de valor relativo, pouco importando a profissão, sexo, credo, grau de instrução, posição social ou outro qualificativo do testificante. Em outras palavras, é de valia aferível em face do conjunto instrutório, somente podendo ser, total ou parcialmente, desqualificado, se outros elementos do acervo probatório assim o demonstrarem ou se o testemunho for prestado por inimigo capital ou parente ou amigo íntimo do acusado, ou, ainda, por qualquer pessoa particularmente interessada no resultado do julgamento, defeitos estes, porém, sujeitos a demonstração e comprovação por meio de contradita e, conquanto assim, se o testificante, à luz do conjunto de provas, da verdade real se apartar. Não se pode aceitar parti pris, preconceito vazio, repulsa genérica, apenas calcada na profissão da testemunha. É de mister, pois, demonstrar e provar motivo concreto, particular ao testemunho no caso em julgamento, para destituí-lo de valor probante." (TJSP – AP. 413.648-3/4-00, Rel. Ericson Maranhão).

Também, neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: "o valor de

depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF HC 73518-5 Rel. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846). Outrossim, não merece qualquer credibilidade a versão apresentada pelo acusado, até porque não comprovada por qualquer meio de prova.

Ademais, importante destacar a quantidade de drogas apreendida, bem como a forma de acondicionamento, assim como a apreensão de R\$ 567,00, em dinheiro, fortes indícios de que o entorpecente, de fato, se destinava ao comércio ilícito. Desta forma, a traficância foi confirmada pelos elementos de prova carreados aos autos.

Saliento, por fim, que o delito de tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Com efeito, o tipo penal é composto por diversos verbos e, tratando-se de tipo penal misto alternativo, praticando, o agente, qualquer um dos verbos núcleo do tipo incidirá no delito de tráfico de drogas, sendo prescindível a efetiva mercancia ilegal.

A conduta de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, "caput", da Lei de Drogas, implica em tráfico, sendo o dolo sempre genérico. Por isso, dispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, sendo bastante a prova do conjunto de indícios e presunções envolvendo o acusado.

Desta forma, o conjunto probatório comprovou a prática do delito de tráfico de drogas, descrito no caput do artigo 33 da Lei de Drogas.

Assim, os elementos de convicção constantes dos autos são suficientes para a responsabilização do acusado, que trazia consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Inviável, portanto, a desclassificação da conduta imputada ao réu para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Basicamente, porque, à vista da descrição da ação policial, com o encontro de entorpecentes, prontas para a venda, não há que se falar em mera posse de drogas para consumo próprio, pois, por mais que se admitisse eventual dependência química do réu, nada explica a presença de tamanha quantidade e variedade de drogas em via pública.

Desse modo, a absolvição por falta de provas ou a desclassificação do delito para o tipificado no artigo 28 da Lei de Drogas é meta impossível de ser alcançada, já que a dinâmica dos fatos conduz à conclusão desfavorável ao acusado.

Assim, e evidenciada a responsabilidade do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes que lhes é imputado, passo à dosagem das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, observo que o réu é reincidente específico, o que será oportunamente apreciado. Ademais, é portador de maus antecedentes, razão pela qual, considerando o baixo estofo moral do acusado e sua vinculação permanente ao odioso comércio, fixo sua pena em patamar acima do mínimo legal estabelecido para o tipo penal em questão, estabelecendo-a em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, presente a agravante genérica da reincidência, devendo a pena base ser agravada em 1/6 (um sexto), totalizando-a, nesta fase da dosimetria da pena em 07 (sete) anos de reclusão e no pagamento de 700 (setecentos) dias multa, mantida a unidade no piso mínimo, a qual torno definitiva ausentes modificadoras a considerar.

Esclareço, por fim, que se mostra incabível o reconhecimento do crime em sua forma privilegiada, notadamente em razão da reincidência do acusado, bem como pela quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, o que demonstra ter o réu vínculo estreito com o crime organizado e que não era iniciante no tráfico e vinha se dedicando a esta atividade criminosa.

Também não estão preenchidos os requisitos objetivos do artigo 44 do Código Penal, pelo que impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas

de direito.

O réu iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, sendo este o mais adequado para o cumprimento dos requisitos de prevenção e repressão ao crime cometido, sendo-lhe negado o direito de recorrer desta sentença em liberdade, uma vez que se encontram presentes os requisitos que determinaram a manutenção da custódia cautelar reforçados, ainda mais, por esta sentença.

III - Dispositivo. Ante o exposto e pelo mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para CONDENAR MARCOS VINICIUS MARTINS, qualificado nos autos, por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, a 07 (sete) anos de reclusão e no pagamento de 700 (setecentos) dias multa, estabelecida a unidade no piso mínimo, pena esta a ser cumprida em regime inicial fechado, tudo conforme fundamentação acima.

Defiro a gratuidade judiciária, nos termos da Lei.

Recomende-se o réu onde se encontrar.

Oficie-se à autoridade policial, comunicando-se que fica autorizada a incineração da substância entorpecente apreendida.

Liberem-se os valores apreendidos (incluídos os acréscimos decorrentes de seu depósito judicial) em favor das entidades assistenciais cadastradas, a rigor do disposto na Resolução nº 154/2012 do CNJ, uma vez que não há provas de sua propriedade ou origem lícita.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, extraia-se guia de recolhimento, procedam-se as anotações e as comunicações necessárias, inclusive ao Setor de Guarda de Objetos da Comarca, se preciso, autorizando a destruição das apreensões até então não reclamadas e, com as cautelas de praxe, archive-se.

P.I. Cumpra-se.

Jundiaí, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA